

적극행정면책 및 통보

1. 제 목 : 콜대기 수당 지급에 관한 사항
2. 관계기관 : □□◆◆병원
3. 내 용

가. 업무개요

◆◆병원은 근무시간 외 긴급하게 발생할 수 있는 의학적 수요에 적절히 대처하기 위해 원외 무선연락을 대기조를 편성·운영하고 이에 대한 대가를 지급하기 위하여 콜 수당 및 콜 대기 수당을 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「◆◆병원 콜 수당 운영방침」(의료운영-1615, 2019.6.28.)에 의하면 콜 대기 인정 부서를 수술실, 내시경실, 인공신장실, 심혈관조영실, 영상의학과로 정하고, 이중 월평균 3회 이상 콜이 발생하였을 경우 콜 대기 인정부서로 운영하고 있으며, 콜 미발생 시 콜 대기 수당(12,500원)을 지급하고 콜 발생 시 콜 대기 수당(12,500원) 및 시간외수당을 지급하도록 정하고 있습니다.

이후 「콜 대기수당 미지급부서 (우선)보상기준 안내」(노사-2380, 2019.12.31.)에 따라 [표 1]과 같이 콜대기수당 미지급부서에 대한 콜 발생 시 콜대기 수당을 1회당 18,750원으로 증액하여 지급하도록 적용 기준이 변경되어 현재까지 적용되고 있습니다.

또한 「◆◆병원 콜수당 운영실태 점검 추진」(의료운영-146, 2022.1.18.)을 통하여 지급 기준에 대해 재안내하였으며, 기준과 맞지 않는 운영방안에 대하여 병원별로 보고하도록 재정비한 바 있습니다.

[표 1] 콜 대기수당 지급 기준

구분	콜 대기수당 지급부서* (전분기 월 평균 콜 발생 3회 이상 부서)	콜 대기수당 미지급부서 (전분기 월 평균 콜 발생 3회 미만 부서)
대기명령		
콜 대기수당 (콜 대기 시)		
콜 수당 (콜 발생 시)		

* 수술실, 내시경실, 인공신장실, 심혈관조정실, 영상의학과 중 분기별 월평균 3회 이상 콜 발생 부서(단, 수술실은 월평균 3회 미만 콜 발생하더라도 콜대기 수당 지급)

** 실제 근무시간 + 출·퇴근 시간 1시간

따라서 ■■◆◆병원은 근무시간 외 전화대기 및 긴급업무 수행이 발생한 경우 콜 수당 운영방침에 따라 알맞은 수당을 지급하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

하지만, 2024년 ■■◆◆병원 종합감사 시 콜 대기 수당 지급실태를 점검한 결과 운영 방침상 콜 대기 수당 지급부서에 포함되지 않은 응급실 이송요원 간호사에게 '22. 1월 ~ '24. 5월까지 [표 2]와 같이 4명에게 콜 대기 수당으로 13,212,500원을 지급한 것으로 확인됩니다.

[표 2] 응급실 이송요원 간호사 콜대기수당 지급 실적

○기간 : '22.1.~'24.5.

지급연도	부서	성명	지급액(원)
2022			
2022			
2023			
2023			
2024			
2024			
2024			
2024			
합계			

다만, ■■◆◆병원에서 응급실 이송요원제도를 운영하는 사유를 확인한 결과, 「응급의료법」 제48조(응급구조사 등의 탑승의무)에 따른 최소한의 운용인력 ‘운전자 1인 및 응급구조사(또는 의사, 간호사) 1인’을 확보하여야 하나 별도의 응급구조사 채용에 따른 비용보다 현재 응급실에 근무하고 있는 간호사를 동승시킴으로써 드는 비용이 저렴하다고 판단하여, ‘응급실 이송요원’을 지정, 매월 콜 대기 근무표를 작성하여 근무시간 외 구급차 출동 사유 발생 시 해당 인력이 구급차에 동승하여 출동할 수 있도록 운용하고 있음을 확인하였습니다.

또한, 타◆◆병원과 같이 민간구급차 이송업체와 위탁계약을 맺지 않는 사유에 관해 확인한 결과 ■■지역에 민간구급차 이송업체가 1개소((주)129환자이송단, 특수구급차 7대 운영*)밖에 없으며, 해당 업체는 이미 ■■ 내 타 대학병원의 구급차 운용위탁 용역을 수행하고 있어 ■■◆◆병원과 위탁 용역을 맺을 의사가 없어 자체적으로 구급차를 운영해야 하는 상황임을 확인하였습니다.

* 중앙응급의료센터(<http://www.e-gen.or.kr>) 내 민간구급차 검색 발체

응급실 이송요원 간호사 운용 관련하여 [표 3]과 같이 연평균 xxx회 가량의 업무시간 외 응급환자 이송에 대응하기 위하여 운영을 어쩔 수 없는 사유가 있고, ‘2020년 제1차 응급실 운영위원회’(2020.1.3.)를 통하여 병원장을 위원장으로 √√√√과 부장 및 간호과장, ♠♠♠ 서무과장 등 이해관계자 전원이 모두 참여한 가운데 응급이송요원 운영을 결정한바 절차상의 하자에 대한 면책을 인정할 타당한 이유가 확인되며, (절차상 중대한 하자가 없을 것 판단)

[표 3] 환자이송요원 콜발생 실적

연도	부서	직종	인원	업무내용	콜 발생 횟수		지급액* (연간)
					연간	월평균	
2021	응급실		x명	응급환자 이송			
2022	응급실		x명	응급환자 이송			
2023	응급실		x명	응급환자 이송			
평균			x명				

* 지급액 : 콜대기 수당 + 시간외 근무수당

또한, 환자이송요원이 콜 수당과 시간외근무수당을 발생시키지 않기 위해서는 환자이송을 위한 교대근무제 도입 시 간호인력 1명이 추가 운영되어야 하며 이 경우 [표 4]와 같이 추가 인력 인건비 xx백만 원이 소요되는 데 반해 현재 응급실 환자 이송요원 인력(x명)으로 운영하여 발생하는 콜수당의 경우 연평균 xx백만 원의 비용으로 연간 xx백만 원의 운영예산 절감을 도모한 점(공공의 이익 목적 판단)

[표 4] 콜수당 지급 대비 교대제 추진시 소요인건비 비교

구분	환자이송요원 콜대기 운영(A)	환자이송요원 교대제 운영(B)	차이(A-B)
운영인력	x명	x명	
소요비용	xx백만 원	xx백만 원*	△xx백만 원

* 추가인건비 : 교대근무 간호사 입사 1년차(5급 6호봉) 회사부담금 기준

□□권역 내 민간구급차 이송업체가 단 1곳인 독점상태이며 □□◆◆병원과 계약을 할 의사가 없어 외부 위탁을 통한 운영이 불가능했던 점을 고려할 때 특정 인력에 수당을 의도적으로 과대 지급하기 위한 행위였다고 판단할 수 없을 것입니다. (중대한 과실이 없을 것 판단)

따라서 상기의 판단 요소에 근거하여 **관련자의 신분조치(주의)**를 면책하였
습니다.

4. 조치할 사항

○ □□◆◆병원장은

- 공단 운영방침 외의 사유로 지급 중인 콜대기 수당을 지급해야 할 경우, 소관 부서인 본사 ▽▽▽▽▽와 사전에 협의하여 주시기 바라며, (통보)
- 현재 지급 중인 응급실 이송요원 간호사 콜수당 지급에 대하여 콜대기 수당 운영방침 포함 또는 지급 종료 등 적절한 행정처리를 취하여 주시기 바랍니다.
(통보)